



République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		22/05/2024	
Date d'affichage de la convocation :		22/05/2024	
<u>Nombre de membres :</u>		SEANCE DU 28 MAI 2024	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :			
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Yvette MESTRE à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCON, Stéphane QUINTIN à Cyrille BERNARDIN, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Chantal CASIMIR, Sara TOURNE à Jean VILA, Brigitte PAGES à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA		
Secrétaire de séance	Chantal CASIMIR		

AFFAIRE N°15 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE.
Convention de partenariat entre la Commune et la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ 66/11) et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP 66) pour l'inscription de la collectivité aux travaux d'intérêt général (TIG) et l'accueil des « Tigistes ».

Madame Chantal CASIMIR, rapporteur expose que dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance, la commune de Cabestany souhaite développer l'accueil au sein des services, de personnes majeures condamnées par le Juge à effectuer un travail d'intérêt général (TIG) en partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP).

Institué par la loi du 10 juin 1983, et mis en œuvre à compter de 1984, le TIG est une peine alternative à l'incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein d'une association, d'une collectivité publique (Etat, région, département, commune), d'un établissement public (hôpital, établissement scolaire...) ou d'une personne morale de droit privé, chargée d'une mission de service public.

Elle peut être prononcée à l'encontre de personnes majeures ou mineures ayant commis un délit ou une contravention de cinquième classe.

Le TIG peut être prononcé comme :

- Peine principale, qui permet d'éviter l'emprisonnement,
- Peine complémentaire, qui s'ajoute à une autre peine, pour certaines infractions (exemple : délits routiers),
- Peine de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme par le juge d'application des peines, ou obligation à exécuter dans le cadre d'un sursis probatoire.

Les collectivités territoriales et leurs établissements souhaitant ou acceptant d'accueillir des personnes dans le cadre de TIG doivent demander leur inscription sur la liste des TIG.

Il est rappelé que les infractions concernées par les TIG sont des délits tels que : conduite sans permis, usages de stupéfiants, violences, vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, conduite sous l'emprise d'alcool...

La durée d'accueil d'un TIG est de 20h à 400h maximum (en moyenne : 105h, soit 3 semaines).

La personne accueillie est suivie par un conseiller pénitentiaire qui reste le référent de la mesure judiciaire durant toute l'exécution du TIG et encadré par un tuteur désigné par la collectivité.

Sur la base de la convention, la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ 11-66), le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP 66) pourront faire appel à la Commune pour accueillir un mineur ou un jeune adulte dans le cadre suivant :

L'exécution des peines confiées par les magistrats :

- Travail d'intérêt Général (TIG), mesures de réparation

Le déploiement d'une activité d'insertion dans le cadre :

- De stages de découvertes des métiers,
- De composition pénale
- De Travail Non Rémunéré (TNR).

La Commune pourra ne pas donner suite à la sollicitation.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE avec 30 votes pour et 2 votes abstention (Colette APPERT et Francisco FERNANDEZ) l'inscription auprès du Tribunal judiciaire de Perpignan de la commune de Cabestany sur la liste des TIG.

2°) AUTORISE avec 30 votes pour et 2 votes abstention (Colette APPERT et Francisco FERNANDEZ) Madame la Maire à signer la convention de partenariat entre la Commune et la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ 66/11) et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP 66) et à entreprendre toutes les démarches afférentes à ce dispositif.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Chantal CASIMIR

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 04 juin 2024